

1512122-16.2020.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Desacato
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/06/2022
... 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512122-16.2020.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1512122-16.2020.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Desacato
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3082964/2020 - 04º D.P. AMERICANA, 14083218 - 04º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MOIZES RODRIGUES VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.
MOIZES RODRIGUES VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 329, "caput" e artigo 331, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, opôs-se a ordem legal de funcionário público, mediante violência. Consta, ainda, que desacatou funcionário público no exercício de suas funções.

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2020 (fls. 50/51).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 64), apresentando defesa (fls. 74/80). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as vítimas/testemunhas arroladas. O réu deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 97, 104/105, 109 e 113).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 117/120), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente.

Ao manifestar-se (fls. 123/128), o Doutor Defensor do réu requereu a sua absolvição, por falta de provas ou atipicidade da conduta.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Sobre o respeito que se deve à autoridade, já escrevia o jurista judaico-romano Paulo de Tarso, um dos precursores do Cristianismo, na sua Epístola aos Romanos, Capítulo XIII:

“1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus.

2 Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.

3 Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela;

4 porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal.

5 Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência.”

O desacato visa afrontar o Funcionário, diminuí-lo perante a opinião pública ou junto aos circunstantes, tratando-o com desprezo e desdém. Revela-se por gestos, comportamento e por palavras.

Segundo a jurisprudência, assim se caracteriza o delito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência e Desacato – Artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra dos policiais confirmada com confissão parcial em inquérito – Não há que se falar em atipicidade das condutas – Acusado que insatisfeito com abordagem policial, resistiu à ordem de parada com agressões ao agente público, bem como proferiu xingamentos - O desacato ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela, compromete sobremaneira a ordem pública e a segurança pública, demonstrando razoável grau de inadequação social, motivo pelo qual não há que se falar, também, em ausência de potencialidade lesiva, nem mesmo de afronta a Convenção Americana de Direitos Humanos - Condenação como medida de rigor – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0003015-53.2016.8.26.0539; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

“Nesse prisma, o bem jurídico protegido é o respeito à função pública, de modo que a vítima primária desse delito é o Estado, já o servidor ofendido é apenas o sujeito passivo secundário. Frise-se, ainda, que desacatar significa: “menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da

atividade administrativa." (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado. 4ª Edição, São Paulo: Método, 2014, p. 748). Com efeito, presumir que ofensas irrogadas contra a Administração e contra o funcionário público devam permanecer impunes não se coaduna com a lógica do ordenamento jurídico, nem com a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma vez que esta assegura a impossibilidade de censura prévia à liberdade de expressão, o que não há no delito de desacato, na medida em que a sanção é posterior à transgressão legal. É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial mais recente: "Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal." STJ. 3ª Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, J.: 24/05/2017. Ademais, a derrogação de dispositivo do ordenamento jurídico somente pode ocorrer por norma interna, não se admitindo que tal ocorra por legislação emanada de autoridades estrangeiras. "APELAÇÃO CRIMINAL. Desacato. Sentença condenatória. Defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de revogação do artigo 331 do Código Penal, pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Inocorrência. No mérito, intenta a absolvição, em razão da insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Absolvição que não se mostra possível. Condenação bem embasada nos elementos probatórios constantes dos autos. Conversão da pena. Possibilidade. Recurso provido, em parte, para converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos" (TJSP, 1ª Câ. Dir. Crim., Des. Péricles Piza, Ap.Crim. nº 0002919-02.2012.8.26.0564, v.u., j. em 24/11/2014).

"DESACATO - ART. 331 DO CP - Incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos - Inocorrência - Absolvição por insuficiência de provas Inadmissibilidade - Palavra da vítima, em consonância com a prova testemunhal - Pena mantida - Recurso não provido" (TJSP, 13ª Câ. Crim., rel. Des. Renê Ricupero, Apel. nº 0010861-28.2011.8.26.0562, j. 17/10/2013). (Ap. nº 0002372-72.2016.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Toloza Neto, 18.12.2018)

DESACATO - Ofensas irrogadas a policiais no exercício de suas funções e em razão das mesmas - delito caracterizado - Indeferimento.214 - Configura-se o crime de desacato e não contra honra, o fato de o agente, em razão da intervenção de policiais, no exercício de suas funções, no deslinde de um tumulto criado em posto de gasolina, lançar contra os mesmos expressões ofensivas no sentido de menosprezá-los. RJDTACRIM VOLUME 1 JANEIRO/MARÇO 1989 PÁG.: 222 RELATOR:- LUIZ PANTALEÃO

Ainda, os policiais militares, são unânimes e coerentes em afirmar que o réu resistiu à ordem legal, qual seja, a voz de prisão.

Ouvido em Juízo, o policial militar Igor confirmou as ofensas e resistência pelo acusado. Disse que estavam em patrulhamento quando visualizaram uma discussão em um bar e iam verificar, momento em que o réu apareceu, aparentemente alterado, e começou a xingar os policiais. Determinaram, então, a ordem de parada ao réu, e este ofertou mais xingamentos, além de arremessar objetos contra a viatura, evadindo-se após. Narrou que conseguiram alcançá-lo e o réu resistiu a abordagem, mas acabaram por efetuar a prisão, e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado.

E, o policial militar Marcos declarou que estavam em patrulhamento pela região quando o réu arremessou algo contra a viatura. Narrou que pararam o veículo, e foram efetuar a abordagem, momento em que o réu saiu correndo e começou a desacatar os policiais, com xingamentos. Declarou que o réu tentou acertar chutes e socos nos policiais, mas acabaram por detê-lo.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos

e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas (“Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) – Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – Condenação mantida Penas corretamente fixadas – Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Não há nos autos prova de que os policiais tivessem intenção de prejudicar o réu, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

Por fim, o réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos. No mais a negativa do réu, na fase policial, restou isolada do conjunto probatório (fls. 08).

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado.

Desta forma, pela prova dos autos, não pode alegar-se a atipicidade da conduta, posto que resta comprovado o dolo, ou seja, a intenção de ofender, humilhar, injuriar, causar vexame e/ou menosprezar o funcionário público em razão de suas funções.

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de desacato, inviável a absolvição – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0018076-11.2010.8.26.0006; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara

Criminal; Data do Julgamento: 29/10/2015; Data de Registro: 11/11/2015)

Por fim, verifica-se que restou comprovada, pela prova dos autos, a ocorrência da resistência.

DESACATO E RESISTÊNCIA. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Palavra dos policiais dignas de credibilidade. Negativa do réu inconvincente e isolada nos autos. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria. Penas mantidas nos pisos legais. Excluída a sanção pecuniária imposta ao acusado em relação ao crime de desacato, já que se trata de reprimenda prevista de forma alternativa no tipo penal. Mantido o regime aberto. Incabível a substituição por restritiva de direitos. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501916-94.2019.8.26.0562; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA E DESACATO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Negativa da ré isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Condenação devida - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, por força do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500104-51.2018.8.26.0077; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Ainda, a prova produzida, confirma que o réu resistiu a ordem de prisão dos policiais, inclusive tentando agredi-los.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RESISTÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSORÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PELO DE ROUBO - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Demonstrado que o réu se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. II - Tratando-se de delitos distintos cujas vítimas e bens juridicamente tutelados são diversos, não há que se falar na absorção do delito de resistência pelo de roubo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.008988-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/03/0020, publicação da súmula em 06/05/2020)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES" E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição por insuficiência probatória, em relação ao crime de roubo, ou por atipicidade da conduta, quanto ao crime de resistência. Subsidiariamente, abrandamento do regime prisional. Parcial cabimento. 1. Condenação legítima. Devidamente comprovados os delitos. Vítima e testemunha que narraram de forma coerente o ocorrido, tendo o acusado, inclusive, sido detido na posse do celular da vítima. Acusado, mediante violência contra a vítima, subtraiu, para si, seu aparelho celular "Iphone 8 Plus", avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Reconhecido pela ofendida na fase inquisitiva e em juízo. Também não há que se falar em atipicidade do delito de resistência. Conforme se depreende dos autos, em especial pelo depoimento do policial militar, o acusado resistiu à prisão de forma ativa, mesmo após Rodrigo se identificar como policial, entrando em luta corporal com o miliciano e chegando a empreender em fuga, sendo necessário o auxílio de populares e de outros policiais para que se efetivasse a prisão. Dinâmica da conduta adequadamente esclarecida pela prova oral. Idoneidade deste elemento de prova. Precedente. 2. Fixação de regime diverso do fechado. Viabilidade. Em relação ao regime prisional do delito de resistência, com razão a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, uma vez se tratar de crime apenado com detenção. Diante da comprovada reincidência do acusado, impõe-se a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena, in casu, o intermediário. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500015-

60.2018.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Pelas provas colhidas nos autos, inclusive as declarações coerentes e seguras dos policiais, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 14/43), sendo devem ser consideradas na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/5 (um quinto), considerado o mínimo, delimitando-a em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, para o desacato. E, em 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, relativo ao delito do art. 329, do Código Penal.

À míngua de circunstâncias atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Por fim, ante a ocorrência de concurso material (art. 69, do CP), em relação aos crimes de resistência e desacato, as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

Tratando-se de delito praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, e tendo em vista a conduta social e a personalidade do réu (art. 44, inc. III, do CP), é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu MOIZES RODRIGUES VIEIRA à pena de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime aberto, como incurso no artigo 329, "caput" e artigo 331, ambos do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

P. I. C.

Americana, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA